

ORIGINAL

RECIBIDO SEP11'26PM4:21
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

Ung

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 308

INFORME NEGATIVO

// de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomiendan la aprobación de la R. C. de la C. 308.

ALCANCE DE LA MEDIDA

DR
La Resolución Conjunta de la Cámara 308 tiene como propósito "...ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones de la parcela de terreno marcada con el número DR guión ochenta y ocho (DR-88), en el Plano de Subdivisión del Proyecto Soller, sita en el Barrio Quebrada del término municipal de Camuy, Puerto Rico, compuesto de veinticinco cuerdas con mil doscientas sesenta y cuatro diezmilésimas de otra (25.1264 cdas.), equivalentes a noventa y ocho mil setecientos cincuenta y seis punto seis mil quinientos dieciocho metros cuadrados (98,756.6518 mc) la cual colinda por el Norte con la Finca número ochenta y siete (87); por el Sur con la Finca número ochenta y nueve (89); por el Este con camino que la separa de la finca número ochenta y tres (83) y carretera estatal número cuatrocientos cincuenta y cinco (455); y por el Oeste con la finca número ochenta y ocho (88) e Iván Martínez, a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de los titulares; considerándose las restricciones y condiciones de uso agrícola al remanente de la finca".

La Exposición de Motivos de la medida plantea que

Se ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones de la parcela de terreno marcada con el número DR-88 [...] a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de los titulares; considerándose las restricciones y condiciones de uso agrícola al remanente de la finca.

Según su Exposición de Motivos, la controversia se origina en un acuerdo o Convenio de Transacción suscrito el 13 de noviembre de 1996 en un pleito de liquidación de sociedad legal de gananciales. Ese acuerdo contemplaba segregar a favor de la señora Myriam Luz Vélez Benítez el solar donde enclava la residencia principal, con una cabida no menor de 3,000 metros cuadrados, sujeto a la aprobación de la entonces Corporación para el Desarrollo Rural. La propia medida reconoce que dicha aprobación no fue concedida por resultar contraria al estado de derecho vigente.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión reconoce el interés de atender una controversia familiar de larga duración y de facilitar que las personas involucradas continúen residiendo en la comunidad. No obstante, una autorización legislativa para liberar restricciones de una finca agrícola debe identificar con precisión el terreno afectado, el alcance de la excepción y las condiciones que permanecerán vigentes. La R. C. de la C. 308 no contiene esos elementos esenciales.

Primero, existe una discrepancia sustantiva entre la intención explicada y el mandato propuesto. La Exposición de Motivos se refiere a la segregación de un solar residencial de al menos 3,000 metros cuadrados. Sin embargo, el título y la Sección 1 ordenan liberar las condiciones y restricciones de la parcela DR-88, cuya cabida total es de 25.1264 cuerdas. La redacción no limita expresamente la liberación al solar donde ubica la residencia principal.



La frase final que indica que se considerarán las restricciones agrícolas del remanente no corrige esa deficiencia. Para que exista un remanente identificable, la medida debe delimitar primero la porción que será segregada. En ausencia de una cabida definitiva, una descripción de mensura y colindancias particulares no puede determinarse qué terreno quedará liberado ni cuál continuará sujeto a las restricciones agrícolas.

Segundo, la medida utiliza expresiones indeterminadas. Autoriza la segregación "a favor de los titulares", pero no identifica en la parte dispositiva quiénes son esos titulares, qué derechos ostentan ni a favor de quién deberá inscribirse la porción segregada. Ello contrasta con la Exposición de Motivos, que vincula la segregación a un acuerdo específico a favor de la señora Vélez Benítez.

Tercero, la referencia a un solar con una cabida "no menor de 3,000 metros cuadrados" no establece un límite máximo. Esa fórmula permitiría que la porción liberada excediera sustancialmente el área aparentemente necesaria para la residencia. Una excepción a las restricciones agrícolas no debe quedar sujeta a una descripción abierta o indeterminada.

Cuarto, el expediente legislativo incorporado en la medida no incluye un plano de mensura, una descripción registral separada del solar residencial, una certificación de titularidad ni una delimitación técnica del remanente. Tampoco surge de la pieza legislativa cómo la segregación propuesta afectaría el acceso, las servidumbres, el aprovechamiento agrícola o la configuración del resto de la finca.

Estas omisiones no constituyen errores de estilo que puedan corregirse sustituyendo una palabra o añadiendo una cláusula general. Se trata de información sustantiva necesaria para definir el objeto de la autorización legislativa y evitar que la liberación alcance la totalidad de la finca o una porción mayor que la contemplada originalmente.

Enmendar la medida sin contar con la documentación técnica y registral correspondiente obligaría a la Asamblea Legislativa a suplir datos que no constan en el texto ni en los antecedentes incluidos. La alternativa más responsable es que se presente una nueva medida acompañada, como mínimo, de un plano de mensura, la cabida y descripción exactas del solar, la identificación de los beneficiarios, la certificación de titularidad y una cláusula inequívoca que mantenga todas las restricciones agrícolas sobre el remanente.



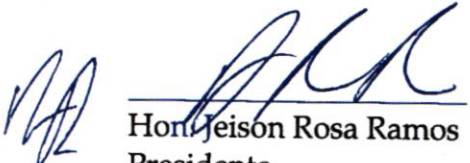
La presentación de una nueva medida no impediría que la Asamblea Legislativa atienda posteriormente la situación expuesta. Por el contrario, permitiría evaluar una autorización limitada y ejecutable, con conocimiento exacto de sus efectos y con las salvaguardas necesarias para proteger el uso agrícola de la finca.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 308. La medida no delimita con precisión la porción de terreno que se pretende segregar, no establece el alcance exacto de la liberación de las restricciones agrícolas y utiliza términos indeterminados respecto a sus beneficiarios y al remanente.

La Comisión entiende que el asunto podrá ser presentado nuevamente mediante una pieza legislativa que incluya la documentación técnica y registral necesaria y que limite expresamente la liberación al solar residencial debidamente identificado, conservando sobre el remanente todas las condiciones y restricciones correspondientes a su uso agrícola.

Respetuosamente sometido,



Horteluis Rosa Ramos
Presidente
Comisión de Agricultura